CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Forma dell'ordine
Gli ordini di acquisto sono vincolanti per la Società esclusivamente se emessi per iscritto da personale debitamente autorizzato. Sono considerate valide anche le comunicazioni trasmesse mediante posta elettronica o altri strumenti elettronici aziendali, purché provenienti da soggetti autorizzati.

2. Accettazione dell'ordine
Il Fornitore è tenuto a confermare per iscritto l'accettazione dell'ordine entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Decorso tale termine senza conferma, la proposta contrattuale si intenderà decaduta, salvo diverso accordo scritto con la Società.

3. Conferma e modifiche dell'ordine
La conferma d'ordine deve corrispondere integralmente alle condizioni indicate nell'ordine di acquisto.
Eventuali modifiche relative a prezzi, quantità, caratteristiche tecniche, termini di consegna o altre condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Società.
In assenza di tale approvazione, le modifiche proposte dal Fornitore non saranno vincolanti per la Società.

4. Termini di consegna
I termini di consegna indicati nell'ordine sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile, salvo diversa pattuizione scritta.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza che possa compromettere il rispetto delle scadenze concordate.
In caso di ritardo, la Società potrà avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, compresa la risoluzione del contratto nei casi applicabili, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

5. Luogo di consegna
Salvo diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede legale della Società.

6. Modalità di consegna e trasporto
Salvo diverso accordo scritto, la consegna si intende franco destino, con spese di trasporto a carico del Fornitore.
Il Fornitore è responsabile della corretta organizzazione del trasporto e dell'adeguata protezione della merce.
Il rischio di perdita o danneggiamento rimane a carico del Fornitore fino alla consegna presso il luogo concordato, salvo diversa pattuizione scritta.

7. Imballaggio
Le spese di imballaggio sono a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione scritta.
Gli imballaggi dovranno essere adeguati alla natura della merce e idonei a garantirne l'integrità durante le operazioni di movimentazione, trasporto e consegna, nel rispetto della normativa applicabile.

8. Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi applicabili sono quelli espressamente indicati nell'ordine di acquisto e si intendono fissi, salvo diversa pattuizione scritta.
Qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società mediante apposita modifica scritta dell'ordine.
I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità concordati, nel rispetto della normativa vigente in materia di transazioni commerciali.

9. Documentazione di consegna
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto, riportante il numero dell'ordine di acquisto e le informazioni necessarie all'identificazione della merce.
Qualora previsti dalla normativa applicabile o richiesti dall'ordine, dovranno essere forniti anche certificati di conformità, documentazione tecnica, istruzioni e ogni altro documento necessario.
La Società potrà richiedere la regolarizzazione della documentazione mancante o incompleta.

10. Trasferimento della proprietà
Salvo diversa pattuizione scritta, la proprietà della merce si trasferisce alla Società al momento della consegna presso il luogo concordato, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di legge.
Il trasferimento della proprietà non comporta l'accettazione definitiva della fornitura né pregiudica i diritti della Società in caso di difetti o non conformità.

11. Ricevimento e accettazione della fornitura
Il ricevimento della merce, la sottoscrizione dei documenti di trasporto e l'eventuale pagamento non costituiscono, di per sé, accettazione definitiva della conformità della fornitura.
Restano salvi i diritti della Società di effettuare le verifiche previste e di contestare eventuali difetti o non conformità, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla legge e dal contratto.

12. Verifica della fornitura
La Società si riserva di verificare la conformità della fornitura rispetto all'ordine, alle specifiche tecniche concordate e alla documentazione contrattuale.
Le verifiche saranno effettuate secondo le procedure interne e in tempi compatibili con la natura della fornitura, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla legge.
L'esito positivo dei controlli iniziali non esclude la possibilità di contestare successivamente eventuali vizi occulti o difetti non rilevabili mediante le verifiche ordinarie.

13. Garanzia e conformità della fornitura
Il Fornitore garantisce che i beni e le prestazioni forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative concordate, idonei all'uso contrattualmente previsto e rispettosi delle disposizioni normative applicabili.
Il Fornitore garantisce inoltre, ove pertinenti alla fornitura, il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale e la disponibilità della documentazione di conformità richiesta.
Salvo termini più favorevoli espressamente concordati o previsti dalla legge, la garanzia contrattuale ha durata di **12 mesi dalla data di consegna**.
Durante tale periodo, il Fornitore si impegna a intervenire tempestivamente per porre rimedio ai difetti e alle non conformità di cui sia responsabile, secondo le modalità concordate con la Società.
Restano fermi i termini di denuncia, prescrizione e gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, salvo deroghe contrattuali validamente pattuite.

14. Difetti, non conformità e rimedi
Qualora i beni o le prestazioni forniti presentino difetti, vizi o difformità rispetto a quanto concordato, la Società potrà contestarli al Fornitore e richiedere, secondo la natura del contratto e nei limiti consentiti dalla legge, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il Fornitore dovrà collaborare tempestivamente alla risoluzione delle non conformità, sostenendo i costi degli interventi a lui imputabili.
In caso di urgenza o di mancato intervento entro un termine ragionevole, previa comunicazione al Fornitore ove possibile, la Società potrà provvedere direttamente o tramite terzi agli interventi necessari.
In tali casi, la Società si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei costi ragionevoli e documentati, nei limiti consentiti dalla legge.
La Società si riserva inoltre il diritto di sospendere il pagamento degli importi relativi alla fornitura contestata, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

15. Applicabilità delle Condizioni Generali di Acquisto
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante degli ordini emessi dalla Società, purché portate a conoscenza del Fornitore prima della conclusione del contratto.
Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, difformi o aggiuntive rispetto alle presenti condizioni, non si applicheranno salvo espressa accettazione scritta della Società.
In caso di contrasto tra le presenti condizioni e le condizioni particolari espressamente concordate nell'ordine, prevarranno queste ultime.

16. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e i rapporti contrattuali da esse disciplinati sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione, nei limiti consentiti dalla legge, della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980 – CISG).

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione dei contratti di fornitura sarà devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.
Sarà competente in via esclusiva il **Foro di Monza**, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e le convenzioni internazionali applicabili.

17. Lingua contrattuale
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono disponibili in lingua italiana e inglese.
In caso di discrepanze, incongruenze o divergenze interpretative tra le due versioni, prevarrà la versione in lingua italiana.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione, compreso e accettato integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Luogo e data: _____

Ragione sociale del Fornitore: _____

Nome e qualifica del rappresentante autorizzato: _____

Firma: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente, per quanto applicabile, le seguenti clausole:

14. Difetti, non conformità e rimedi – Facoltà della Società di sospendere i pagamenti relativi alle forniture contestate, nei limiti consentiti dalla legge.

16. Legge applicabile e foro competente – Competenza esclusiva del Foro di Monza.

Luogo e data: _____

Ragione sociale del Fornitore: _____

Nome e qualifica del rappresentante autorizzato: _____

Firma per specifica approvazione: _____